



*Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*  
Estado de São Paulo

**TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA DATACITY SERVIÇOS LTDA, TENDO POR OBJETO A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA LED, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, PELO PERIODO DE 12.**

**Pregão Presencial nº 028/2020**  
**Processo Administrativo nº 15.624/2020**  
**Contrato nº 243/2020**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, nº 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674- 7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON**, portador da RG nº 4.362.949-0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 448.139.028-04 e de outro lado à empresa: **DATACITY SERVIÇOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. nº 02.679.522/0001-97, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Monsenhor Nuno, nº 566 – Sala 03 – Suzano (SP), fone: (11) 2225-2217, e-mail: [datacityservicos@gmail.com](mailto:datacityservicos@gmail.com), neste ato representada pelo Sr. **PAULO EDUARDO LUQUETTI**, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 12.895.033 SSP (SP) e do CPF nº 050.151.668-93, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a Fornecimento e instalação de Luminárias Públicas de tecnologia LED, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O pagamento será efetuado **A CONTRATADA** após 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.



*Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*  
Estado de São Paulo

**Parágrafo único** - Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros de débitos em nome da Contratada junto a Municipalidade, o qual deverá ser consultado por ocasião de cada pagamento.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os serviços, objeto da presente licitação, deverão estar disponíveis em até 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro.

**CLÁUSULA QUARTA** – A CONTRATANTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,

*designará como GESTOR e FISCAL DE CONTRATO, a serem intitulados por meio de "Portaria", com autoridade para em seu nome, definir toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços, sendo responsáveis por acompanhar, fiscalizar e conferir o recebimento do material e a execução dos serviços, procedendo ao registro das ocorrências, falhas e/ou defeitos detectados e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, e comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério exijam medidas corretivas por parte da Contratada.*

**CLÁUSULA QUINTA** - Caberá ao GESTOR DO CONTRATO as seguintes atribuições:

- a) Conferir as notas fiscais/faturas atestadas pelo FISCAL DO CONTRATO, e posteriormente encaminhar à Secretaria Municipal da Fazenda para pagamento;
- b) Atentar aos valores a serem pagos, acautelando-se para que os pagamentos não ultrapassem o valor do contrato;
- c) Acompanhar e analisar os relatórios que por ventura venham a ser emitidos pelo FISCAL DO CONTRATO. Havendo qualquer apontamento que acuse atraso ou descumprimento da aquisição/serviços, o GESTOR deverá notificar a Contratada solicitando justificativa e o cumprimento no prazo estabelecido.

**CLÁUSULA SEXTA** - Caberá ao FISCAL DO CONTRATO a seguintes atribuições:

- a) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato;
- b) Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o cumprimento das obrigações;
- c) Informar a Administração o cometimento de falhas e/ou irregularidades detectadas que impliquem no comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de fiscalização.
- d) Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;
- e) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassem a sua competência;



*Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*  
Estado de São Paulo

- f) Zelar pelo bom relacionamento com a Contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês;
- g) Conferir os dados das notas fiscais/faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
- h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao GESTOR DO CONTRATO aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
- i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;
- j) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;
- k) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;
- l) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
- m) Elaborar Planilhas de Medição dos serviços contratados com base nos Relatórios encaminhados pela CONTRATADA;
- n) Manter em arquivo próprio, de fácil acesso, toda a documentação pertinente ao objeto do contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso municipal, cuja dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Municipal são: nº 908-16.01.00-3.3.90.30 – Fonte de Recurso - tesouro – Código de Aplicação 1000082 e nº 559-16.01.00 – 3.3.00.39 – Fonte de Recurso - tesouro – Código de Aplicação - 1000082.

**CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA** - Prazo de validade do presente contrato será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito, limitada a sessenta meses.

**Parágrafo primeiro** - Os valores inicialmente contratados, somente poderão ser reajustados após 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste instrumento contratual, mediante aplicação do índice acumulado "INPC-FIPE", ou na falta deste, por outro que o substitua, de acordo com a legislação vigente, dependendo de requerimento específico da CONTRATADA.

**Parágrafo terceiro** - A CONTRATADA poderá se opor a prorrogação contratual, desde que o faça por escrito à CONTRATANTE, em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data final da vigência do contrato, ou de cada uma das prorrogações no prazo de vigência.

**Parágrafo quarto** - A não prorrogação contratual por razões de conveniência da Administração não gerará à CONTRATADA o direito a qualquer espécie de indenização.



## *Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*

Estado de São Paulo

**Parágrafo quinto** - Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços vigentes se mantiverem vantajosos para a CONTRATANTE e compatíveis com o mercado, conforme pesquisa de preços específica a ser realizada à época.

**Parágrafo sexto** - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, que será efetivado por meio de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

### **CLÁUSULA NONA - CABERÁ À CONTRATADA:**

1. Arcar com despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto deste ajuste.
2. Responsabilizar-se civil e criminalmente por qualquer dano causado a terceiros na execução desta avença.
3. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
4. Os serviços serão prestados no âmbito dos limites territoriais do Município.
5. Assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados, especialmente quanto ao cumprimento das metas de qualidade no gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto no contrato;
6. Acatar as recomendações da Fiscalização da CONTRATANTE sobre o objeto do presente contrato;
7. Compete à CONTRATADA manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento dos serviços, objeto do contrato, apresentando Relatórios Parciais e Final dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
8. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao município CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE;
9. É de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de quaisquer acidentes do trabalho durante a execução do contrato.
10. Adotar todas as medidas de segurança necessárias à execução do objeto deste contrato, inclusive quanto à preservação de bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral."

### **CLÁUSULA DÉCIMA - CABERÁ À CONTRATANTE:**

1. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão correta de nota fiscal/fatura.
2. Expedir a competente Ordem de Execução dos Serviços em até 20 (vinte) dias, contados da data vigência do presente contrato.
3. Exercer a fiscalização dos serviços.
4. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.
5. Efetuar os pagamentos devidos, atendidos os dispositivos contratuais e legais.
6. A entrega do serviço objeto desta licitação será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de



*Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*  
Estado de São Paulo

Serviços Urbanos.

7. O GESTOR DO CONTRATO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega do serviço encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
8. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos reserva-se o direito de promover diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se A CONTRATADA às sanções legais.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

- 1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.
- 2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.
- 3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;
- 4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.
- 5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.
- 6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
- 7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.
- 8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**Parágrafo único** - Ficam vedadas à CONTRATADA a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Certame.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido,



*Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*  
Estado de São Paulo

mediante notificação por escrito, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**Parágrafo Único** - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ 1.964.132,00 (um milhão novecentos e sessenta e quatro mil cento e trinta e dois reais) para todos os efeitos legais.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos/SP, 04 de novembro de 2020

**JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON**  
Prefeito Municipal

**DATA CITY SERVIÇOS LTDA**  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

**Rafael Barbieri Pimentel da Silva**  
RG nº 28.197.889-X

**Sandro Fleury Bernardo Savazoni**  
RG nº 15.677.846



*Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*  
Estado de São Paulo

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS**

**CONTRATADO: DATACITY SERVIÇOS LTDA**

**CONTRATO: Nº 243/2020**

**ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028 /2020**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA LED, COM TODO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA E EQUIPAMENTOS.**

Pelo presente **TERMO**, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**Ferraz de Vasconcelos, 04 de Novembro de 2020.**

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: nº 448.139.028-04

RG: nº 4.362.949-0 SSP/SP

Data de Nascimento: 07/03/1949

Endereço residencial completo: Rua Antonio Trevisani, nº 133 – centro – Ferraz de Vasconcelos (SP).

E-mail institucional: [josechacon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br](mailto:josechacon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [josechacon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br](mailto:josechacon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br)

Telefone(s): (11) 4674.7810

Assinatura: \_\_\_\_\_



*Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*  
Estado de São Paulo

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: nº 448.139.028-04

RG: nº 4.362.949-0 SSP/SP

Data de Nascimento: 07/03/1949

Endereço residencial completo: Rua Antonio Trevisani, nº 133 – centro – Ferraz de Vasconcelos (SP).

E-mail institucional: [josechacon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br](mailto:josechacon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [josechacon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br](mailto:josechacon@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br)

Telefone(s): (11) 4674.7810

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome: PAULO EDUARDO LUQUETTI

Cargo: Representante

CPF: nº 050.151.668-93

RG: nº 12.895.033-X – SSP (SP)

Data de Nascimento: 22/03/1963

Endereço residencial completo: Rua Galeandra, nº 93 – Jardim Eliane – São Paulo (SP)

E-mail institucional: [datacityservicos@gmail.com](mailto:datacityservicos@gmail.com)

E-mail pessoal: [datacityservicos@gmail.com](mailto:datacityservicos@gmail.com)

fone(s): (11) 2225-2217

Assinatura: \_\_\_\_\_